PROYECTO DE DECRETO

Decreto de aplicación del cronograma legal de derechos de exportación

Identifica por posición arancelaria las mercaderías de cada tramo del cronograma legal de la ley «Ley de cronograma legal de derechos de exportación a cero (reforma del artículo 755 del Código Aduanero)», aprueba los anexos de alícuotas de los años 2 a 4, ordena al servicio aduanero aplicarlos de pleno derecho en cada fecha y faculta a la Secretaría de Hacienda a actualizar los anexos por cambios de nomenclatura, sin poder subir alícuotas.

Propuesta 11: Retenciones a cero, por etapas
Cuándo: Fase II: dentro de los 30 días de la publicación de la ley «Ley de cronograma legal de derechos de exportación a cero (reforma del artículo 755 del Código Aduanero)» (art. 13 de esa ley); un único decreto rige los tramos de 2029, 2030 y 2031.
Trámite: No aplica: decreto de ejecución de la ley (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° 22.415 (Código Aduanero), la Ley N° [—] de cronograma legal de derechos de exportación (en adelante, «la Ley»), los Decretos N° 38/2025, N° 563/2025, N° 566/2026 y N° 423/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley sustituyó el artículo 755 del Código Aduanero, de modo que el Poder Ejecutivo nacional solo puede desgravar o reducir los derechos de exportación, y fijó en sus artículos 3° a 6° la consolidación en cero de los derechos ya eliminados y el cronograma legal para llevar a cero los restantes.

Que el artículo 13 de la Ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional identificar, por posición de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, las mercaderías comprendidas en cada artículo de su Capítulo II.

Que, como las alícuotas y las fechas de cada tramo están fijadas por la Ley, corresponde aprobar en un solo acto los anexos de los tres tramos, para que se apliquen de pleno derecho en cada fecha sin necesidad de nuevos decretos.

Que el Decreto N° 423/2026 estableció alícuotas por posición arancelaria con un cronograma aplicable según la fecha de registro de la declaración jurada de venta al exterior, criterio que el artículo 10 de la Ley mantiene cuando resulte más favorable al exportador.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto identifica las mercaderías comprendidas en los artículos 3° a 6° de la Ley N° [—] (en adelante, «la Ley») y aprueba las alícuotas de derechos de exportación que les corresponden en cada tramo del cronograma legal.

ARTÍCULO 2°.- Anexo I: alícuota cero consolidada. Apruébase como Anexo I del presente la nómina de posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) cuya alícuota de derecho de exportación quedó consolidada en cero por ciento (0 %) por el artículo 3° de la Ley, con indicación del decreto que la había fijado.

ARTÍCULO 3°.- Anexo II: litio y plata. Apruébase como Anexo II del presente la nómina de posiciones NCM de los minerales, concentrados y compuestos de litio y de la plata, cuya alícuota es del cero por ciento (0 %) desde la entrada en vigencia de la Ley, conforme a su artículo 4°.

ARTÍCULO 4°.- Anexo III: cereales, girasol y soja. Apruébase como Anexo III del presente el cuadro de posiciones NCM del trigo, la cebada, el maíz, el sorgo, el girasol y la soja, y de sus subproductos y derivados, con las siguientes columnas: posición; descripción; alícuota de partida, entendida como la vigente el día anterior a la entrada en vigencia de la Ley; alícuota desde la entrada en vigencia de la Ley; alícuota desde el 1° de enero de 2030; y alícuota desde el 1° de enero de 2031. Las alícuotas del cuadro son las que resultan de los artículos 5° y 6° de la Ley.

ARTÍCULO 5°.- Aplicación de pleno derecho. Las alícuotas de los Anexos se aplicarán de pleno derecho desde cada fecha prevista en la Ley, sin necesidad de un nuevo acto. Si la Ley entrara en vigencia después de alguna de esas fechas, se aplicará lo dispuesto en su artículo 7°.

ARTÍCULO 6°.- Fecha aplicable. A los fines del artículo 10 de la Ley, el servicio aduanero aplicará a cada destinación la alícuota vigente a la fecha de su registro o, cuando la operación esté amparada por una declaración jurada de venta al exterior registrada con anterioridad, la vigente a la fecha de registro de esa declaración, si fuera menor.

ARTÍCULO 7°.- Servicio aduanero. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por intermedio de la Dirección General de Aduanas, adecuará sus sistemas y procedimientos para aplicar cada tramo desde su fecha y publicará en su sitio oficial, con no menos de treinta (30) días de anticipación a cada fecha, las alícuotas que regirán desde ella por posición arancelaria.

ARTÍCULO 8°.- Actualización por cambios de nomenclatura. Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a actualizar los Anexos cuando se modifique la Nomenclatura Común del MERCOSUR, al solo efecto de trasladar las mercaderías a sus nuevas posiciones. La actualización no podrá incluir mercaderías no comprendidas en la Ley ni fijar alícuotas superiores a las que resultan de ella.

ARTÍCULO 9°.- Reducciones anticipadas. Toda reducción que se anticipe conforme al artículo 9° de la Ley se dispondrá por decreto que modifique el Anexo respectivo e indique que no podrá revertirse sino por ley.

ARTÍCULO 10°.- Informe anual. La Secretaría de Hacienda elaborará el informe previsto en el artículo 11 de la Ley con los datos de recaudación por posición arancelaria que le suministre ARCA dentro de los noventa (90) días del cierre de cada año, y lo publicará en formato abierto.

ARTÍCULO 11°.- Normas sustituidas. Desde cada fecha del cronograma legal, las alícuotas de los Anexos del presente reemplazan a las fijadas para las mismas posiciones por el Decreto N° 423/2026 y sus normas complementarias. Las alícuotas cero fijadas por los Decretos N° 38/2025, N° 563/2025 y N° 566/2026 quedan sujetas al artículo 3° de la Ley.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.